BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Direito Penal

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

19	9	17	6	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 LEI SECA COMENTADA ... 10
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 12
7 SÚMULAS RELEVANTES ... 12
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 13
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 13
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 14
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 15
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 16
13 RESUMO DA VÉSPERA ... 20
Estudo completo do assunto — material integrado ... 21
Mapa mental do assunto ... 21
Lei seca do assunto — texto oficial ... 21
Jurisprudência atualizada do assunto ... 25
Bateria de questões resolvidas ... 26
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 30
Vídeos complementares ... 30

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Título XI do Código Penal** protege o regular funcionamento da Administração Pública: sua **probidade**, sua **autoridade** e seu **patrimônio**. Para o guarda municipal, o tema aparece em duas direções:

- como **servidor público**, ele pode ser **autor** dos crimes funcionais (peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação);
- como **agente da lei**, é frequentemente **vítima** de crimes de particulares (desacato, desobediência, resistência) e precisa saber como registrá-los.

O edital divide o assunto em dois blocos:

- **crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral** (arts. 312 a 327);
- **crimes praticados por particular contra a administração em geral** (arts. 328 a 337).

A banca costuma cobrar **o verbo do tipo e a pena**, e confunde institutos parecidos: **concussão contra corrupção passiva**, **desobediência contra resistência contra desacato**. Além disso, o tema recebeu **atualização importante** com a **Lei nº 14.133/2021** (nova Lei de Licitações), que levou os crimes em licitações para o Código Penal (arts. 337-E a 337-P) e reabriu a discussão sobre os arts. 326 e 335. Esta apostila trata dessa atualização em seção própria.

> **BIZU**
>
> A palavra-chave é o **verbo**. **Exigir** = concussão. **Solicitar, receber ou aceitar promessa** = corrupção passiva. **Oferecer ou prometer** = corrupção ativa. **Interesse ou sentimento pessoal** = prevaricação. **Violência ou ameaça a ato legal** = resistência. **Ordem legal descumprida sem violência** = desobediência. **Ofensa ao funcionário no exercício da função** = desacato.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de aplicar o conceito penal de funcionário público, distinguir peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa e prevaricação, diferenciar resistência, desobediência e desacato, explicar a atualização da Lei nº 14.133/2021 (arts. 337-E a 337-L) e relacionar as infrações de menor potencial ofensivo ao termo circunstanciado.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), Título XI:** arts. 312 a 327 (crimes de funcionário público) e arts. 328 a 337 (crimes de particular contra a administração em geral).
- **Código Penal, arts. 337-E a 337-P (Capítulo II-B):** crimes em licitações e contratos administrativos, incluídos pela **Lei nº 14.133/2021**, que revogou os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666/1993.
- **Lei nº 9.099/1995, arts. 61 e 69:** infração de menor potencial ofensivo (pena máxima não superior a 2 anos) e termo circunstanciado.
- **Lei nº 13.869/2019:** abuso de autoridade (matéria separada).

ATENÇÃO

Os crimes do Capítulo I são **crimes funcionais**: exigem a qualidade de funcionário público. Um particular pode responder em **coautoria ou participação**, porque a qualidade de funcionário é **elementar** do tipo e se comunica a quem tem ciência dela. A ação penal é, em regra, **pública incondicionada**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Funcionário público para fins penais (art. 327)

O conceito penal é **mais amplo** do que o do direito administrativo. Alcança quem exerce **cargo, emprego ou função pública**, ainda que de forma **transitória** ou **sem remuneração**. Assim, o guarda municipal concursado, o contratado temporário, o mesário e o jurado são funcionários públicos para efeitos penais.

Equiparados (§ 1º):

- quem exerce cargo, emprego ou função em **entidade paraestatal**;
- quem trabalha para **empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada** para a execução de **atividade típica** da Administração Pública.

Causa de aumento (§ 2º): a pena é aumentada da **terça parte** (1/3) quando os autores dos crimes do Capítulo I forem ocupantes de **cargos em comissão** ou de **função de direção ou assessoramento** de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

3.2. Verbos-chave

Verbo	Crime	Autor
Exigir	Concussão (art. 316)	Funcionário
Solicitar, receber, aceitar promessa	Corrupção passiva (art. 317)	Funcionário
Oferecer, prometer	Corrupção ativa (art. 333)	Particular
Violência ou ameaça contra ato legal	Resistência (art. 329)	Particular
Descumprir ordem legal, sem violência	Desobediência (art. 330)	Particular

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Crimes funcionais ligados ao patrimônio e à informação (arts. 312 a 315)

Crime	Conduta	Pena
Peculato (art. 312, caput)	Apropriar-se ou desviar bem de que tem a posse em razão do cargo	Reclusão, 2 a 12 anos, e multa
Peculato culposo (art. 312, § 2º)	Concorrer culposamente para o crime de outrem	Detenção, 3 meses a 1 ano
Peculato mediante erro de outrem (art. 313)	Apropriar-se de dinheiro ou utilidade recebida por erro de outrem, no exercício do cargo	Reclusão, 1 a 4 anos, e multa
Inserção de dados falsos em sistema (art. 313-A)	Funcionário autorizado insere ou facilita inserção de dados falsos, ou altera ou exclui dados corretos de sistemas da Administração, para obter vantagem ou causar dano	Reclusão, 2 a 12 anos, e multa
Modificação não autorizada de sistema (art. 313-B)	Modificar ou alterar sistema ou programa sem autorização da autoridade competente	Detenção, 3 meses a 2 anos, e multa
Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento (art. 314)	Extraviar, sonegar ou inutilizar livro ou documento de que tem a guarda em razão do cargo	Reclusão, 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315)	Dar a verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei	Detenção, 1 a 3 meses, ou multa

EXEMPLO

Um guarda responsável pela guarda de materiais apreendidos na sede da corporação leva para casa um rádio comunicador, que passa a usar como próprio. Há **apropriação** de bem móvel público de que tinha a **posse em razão do cargo**: peculato (art. 312, caput). Se o guarda **não tivesse a posse**, mas aproveitasse o acesso facilitado pelo cargo para subtrair o rádio, seria **peculato-furto** (§ 1º).

Reparação do dano no peculato culposo (§ 3º). Se a reparação **precede a sentença irrecorrível**, **extingue a punibilidade**; se lhe é **posterior**, **reduz de metade** a pena imposta. No peculato **doloso**, a reparação do dano não extingue a punibilidade: pode gerar apenas o **arrependimento posterior** (art. 16 do Código Penal).

ATENÇÃO

O peculato (apropriação e desvio) exige que o bem esteja na **posse** do funcionário em razão do cargo. **Sem a posse**, mas com a facilidade do cargo para subtrair, é o **peculato-furto** do § 1º. A banca troca esses elementos.

4.2. Concussão e excesso de exação (art. 316)

Exigir é ordenar, impor, com a ameaça (ainda que velada) de mal decorrente da função. O funcionário usa o poder do cargo para **intimidar**. A vítima cede por medo.

O **§ 1º** trata do **excesso de exação**: exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. A pena é de **reclusão de 3 a 8 anos e multa**.

4.3. Corrupção passiva (art. 317)

Três núcleos: **solicitar** (pedir), **receber** (aceitar a entrega) e **aceitar promessa**.

- **§ 1º (majorada):** a pena é **aumentada de um terço** se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário **retarda ou deixa de praticar** ato de ofício ou o **pratica infringindo dever funcional**.
- **§ 2º (privilegiada):** se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, **cedendo a pedido ou influência de outrem**, a pena é de **detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa**. Aqui não há vantagem indevida: o agente cede a pedido ou influência (diferente da prevaricação, em que age por interesse ou sentimento pessoal).

4.4. Concussão contra corrupção passiva contra corrupção ativa

Crime	Quem pratica	Núcleo	Característica
Concussão (art. 316)	Funcionário	Exigir	Imposição, com intimidação pelo cargo
Corrupção passiva (art. 317)	Funcionário	Solicitar, receber ou aceitar promessa	Há solicitação ou acordo sobre vantagem indevida
Corrupção ativa (art. 333)	Particular	Oferecer ou prometer	Vantagem indevida a funcionário para praticar, omitir ou retardar ato de ofício

As penas do caput das três figuras são as **mesmas**: **reclusão de 2 a 12 anos e multa**. O que as distingue é o **núcleo do tipo** e o **sujeito ativo**. São **crimes autônomos**: a existência de um não depende da condenação do outro.

A corrupção ativa é crime **formal**: consuma-se com a **oferta ou a promessa**, ainda que o funcionário recuse. Se o funcionário, em razão da vantagem, retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional, a pena é **aumentada de um terço** (art. 333, parágrafo único).

PEGADINHA

Quem apenas **paga o que o funcionário exigiu** não comete corrupção ativa: é **vítima de concussão**. O verbo "oferecer" ou "prometer" parte do particular; "exigir" parte do funcionário.

4.5. Prevaricação (art. 319)

O elemento essencial é o **dolo específico**: a finalidade de satisfazer **interesse ou sentimento pessoal** (amizade, ódio, vingança, simpatia). Se o funcionário deixa de agir por simples negligência, sem esse fim, **não há prevaricação** (há falta funcional). Se o faz por vantagem indevida, o crime é **corrupção passiva**.

4.6. Demais crimes funcionais (arts. 318 a 326)

Crime	Conduta	Pena
Facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318)	Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho	Reclusão, 3 a 8 anos, e multa
Condescendência criminosa (art. 320)	Deixar, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no cargo	Detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa
Advocacia administrativa (art. 321)	Patrocinar interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário	Detenção, 1 a 3 meses, ou multa
Abandono de função (art. 323)	Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei	Detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa
Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado (art. 324)	Entrar no exercício da função antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la sabendo que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso	Detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa
Violação de sigilo funcional (art. 325)	Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação	Detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa

No **abandono de função**, a pena é maior se do fato resulta **prejuízo público** (§ 1º) e se o fato ocorre em **faixa de fronteira** (§ 2º). O tempo de serviço, o tipo de cargo e o prazo de ausência não são causas de aumento do crime.

> **ATENÇÃO**
>
> A violência praticada por agente público no exercício da função também é tratada na legislação sobre **abuso de autoridade** (Lei nº 13.869/2019), assunto separado. Confira sempre o texto vigente do Código Penal.

4.7. Violação do sigilo de proposta e a Lei nº 14.133/2021 (art. 326 e art. 337-J)

O **art. 326 do Código Penal** punia quem **devassasse o sigilo de proposta de concorrência pública** ou proporcionasse a terceiro o ensejo de devassá-lo: **detenção de 3 meses a 1 ano e multa**.

A **Lei nº 14.133/2021** acrescentou ao Código Penal o **Capítulo II-B** (Dos crimes em licitações e contratos administrativos), **arts. 337-E a 337-P**, e **revogou os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666/1993**, onde esses crimes ficavam antes. Os dispositivos penais entraram em vigor na data da publicação da lei.

O **art. 337-J (violação de sigilo em licitação)** pune quem **devassa o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório** ou proporciona a terceiro o ensejo de devassá-lo: **detenção, de 2 a 3 anos, e multa**. Como regula a matéria de modo **mais amplo e mais grave**, **parte da doutrina entende que o art. 326 foi tacitamente revogado**.

BIZU

Em prova de nível médio, o mais provável é a cobrança direta do verbo **"devassar"** e das penas do art. 337-J, ou a indicação de que o assunto **migrou para o capítulo das licitações**. A alternativa segura cita o verbo do tipo e não depende de resolver a controvérsia.

4.8. Os crimes em licitações (Capítulo II-B: arts. 337-E a 337-L)

As penas abaixo constam do art. 178 da Lei nº 14.133/2021:

Artigo	Crime	Pena
337-E	Contratação direta ilegal: admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses legais	Reclusão, 4 a 8 anos, e multa
337-F	Frustração do caráter competitivo de licitação	Reclusão, 4 a 8 anos, e multa
337-G	Patrocínio de contratação indevida	Reclusão, 6 meses a 3 anos, e multa
337-H	Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo (inclui pagar fatura fora da ordem cronológica)	Reclusão, 4 a 8 anos, e multa
337-I	Perturbação de processo licitatório	Detenção, 6 meses a 3 anos, e multa
337-J	Violação de sigilo em licitação	Detenção, 2 a 3 anos, e multa
337-K	Afastamento de licitante	Reclusão, 3 a 5 anos, e multa, além da pena correspondente à violência
337-L	Fraude em licitação ou contrato	Reclusão, 4 a 8 anos, e multa

PEGADINHA

Dizer que esses crimes ainda estão na Lei nº 8.666/1993 é **errado**: os arts. 89 a 108 foram revogados e as condutas agora estão no **Código Penal**. Afirmar que a pena de detenção vale para todos também é errado: a maioria dos novos crimes é de **reclusão**; **337-I e 337-J** são de **detenção**.

Um guarda municipal que **revele proposta sigilosa** de que tem ciência em razão do cargo pode responder, além disso, por **violação de sigilo funcional** (art. 325).

4.9. Usurpação de função pública (art. 328)

Usurpar o exercício de função pública: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Se o agente aufere **vantagem**, a pena é de **reclusão de 2 a 5 anos e multa**. O usurpador **não é funcionário** e passa a agir como se fosse (por exemplo, quem se faz passar por guarda para fiscalizar e cobrar). Não se confunde com a falsa identidade nem com o exercício ilegal da profissão.

4.10. Resistência, desobediência e desacato: detalhes

- **Resistência (art. 329):** exige **ato legal em execução** e **violência ou ameaça** ao funcionário competente ou a quem o auxilia. Pena: **detenção, de 2 meses a 2 anos**; se o ato **não se executa** (§ 1º): **reclusão, de 1 a 3 anos**; as penas se aplicam **sem prejuízo das correspondentes à violência** (§ 2º).
- **Desobediência (art. 330): ordem legal**, de **funcionário competente**, dirigida diretamente ao destinatário, **sem violência**. Pena: **detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa**. Quando a lei já prevê sanção administrativa ou processual específica sem ressalvar a cumulação penal, a doutrina e a jurisprudência tendem a afastar o crime.
- **Desacato (art. 331):** a ofensa ocorre **na presença do funcionário** ou chega até ele **durante a função ou em razão dela**. Pena: **detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa**.

4.11. Tráfico de influência e corrupção ativa (arts. 332 e 333)

No **tráfico de influência (art. 332)**, o agente **solicita, exige, cobra ou obtém** vantagem ou promessa de vantagem **a pretexto de influir** em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena: **reclusão, de 2 a 5 anos, e multa**. A pena é **aumentada da metade** se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. O agente "vende" uma influência que, em geral, nem tem.

4.12. Descaminho, contrabando e outros crimes de particular (arts. 334 a 337)

Crime	Conduta	Pena
Descaminho (art. 334)	Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria	Reclusão, 1 a 4 anos
Contrabando (art. 334-A)	Importar ou exportar mercadoria proibida	Reclusão, 2 a 5 anos
Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência (art. 335)	Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública; afastar licitante por violência, ameaça, fraude ou vantagem	Detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa, além da pena da violência
Inutilização de edital ou de sinal (art. 336)	Rasgar, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário; violar ou inutilizar selo ou sinal oficial	Detenção, 1 mês a 1 ano, ou multa
Subtração ou inutilização de livro ou documento (art. 337)	Subtrair ou inutilizar livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário	Reclusão, 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave

O **comércio irregular ou clandestino** de mercadorias estrangeiras equipara-se a atividade comercial (art. 334, § 2º), e a pena é aplicada **em dobro** se o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

4.13. O art. 335 e os novos arts. 337-I e 337-K

O **art. 335** pune impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, e afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: **detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, além da pena da violência**.

A Lei nº 14.133/2021 criou dois tipos mais amplos e mais graves:

- **Art. 337-I (perturbação de processo licitatório):** impedir, perturbar ou fraudar a realização de **qualquer ato** de processo licitatório. **Detenção, 6 meses a 3 anos, e multa.**
- **Art. 337-K (afastamento de licitante):** afastar ou tentar afastar licitante por violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. **Reclusão, 3 a 5 anos, e multa**, além da pena da violência. O **parágrafo único** pune com a mesma pena quem **se abstém ou desiste de licitar** em razão da vantagem oferecida.

Como as condutas coincidem, a doutrina discute se o art. 335 foi **revogado tacitamente**, total ou parcialmente (há quem sustente revogação apenas parcial, com o afastamento de licitante migrando para o art. 337-K). **A questão não é pacífica.** Estude o art. 335 pelo texto do Código Penal e saiba que existem os arts. 337-I e 337-K, mais graves.

EXEMPLO

Quem **ameaça um concorrente** para que ele não participe de uma licitação: o enquadramento hoje mais citado é o **art. 337-K**, não o art. 335. Quem **tumultua a sessão pública** para impedir o julgamento das propostas: **art. 337-I**. A violência empregada responde em concurso.

ATENÇÃO

A Lei nº 9.099/1995 (art. 61) considera infração de menor potencial ofensivo a de pena máxima **não superior a 2 anos**, o que **afasta o art. 337-I** (máximo 3 anos) desse conceito.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

5.1. Art. 312: peculato

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Comentário. Posse em razão do cargo mais apoderamento ou desvio. A reparação do dano só extingue a punibilidade no peculato **culposo**, e se anterior à sentença irrecorrível; no doloso, pode gerar apenas arrependimento posterior (art. 16).

5.2. Arts. 329 a 331 e 333: resistência, desobediência, desacato e corrupção ativa

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Comentário. Note as penas diferentes: resistência, desobediência e desacato têm pena de **detenção**; a corrupção ativa tem **reclusão**. A corrupção ativa é **formal**, e dar vantagem após exigência do funcionário não é corrupção ativa: o particular é vítima de concussão.

5.3. Art. 337-J: violação de sigilo em licitação

TEXTO LEGAL

LEI SECA

Art. 337-J - Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.

Comentário. Dispositivo introduzido pela Lei nº 14.133/2021. Sobre a mesma conduta, o art. 326 do Código Penal (concorrência pública; detenção de 3 meses a 1 ano e multa) é apontado por parte da doutrina como tacitamente revogado.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STJ, Tema 1.060 (recurso repetitivo): a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal.

Comentário.

Para o guarda municipal, o precedente é importante: a ordem legal de parada dada em contexto de policiamento ostensivo, quando descumprida, pode configurar desobediência.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, HC 379.269/MS: a criminalização do desacato (CP, art. 331) é compatível com o Pacto de San José da Costa Rica (CADH). O tipo penal não viola a liberdade de expressão, pois protege a regularidade do serviço público e o respeito à função, não às opiniões políticas ou críticas ao funcionamento dos órgãos.

Comentário.

O desacato protege a função pública. A crítica legítima à atuação do órgão não é crime; a **ofensa ao funcionário no exercício da função** é.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 599/STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.

Comentário.

Em regra, não se aplica o princípio da insignificância a crimes contra a administração pública, porque o bem jurídico protegido (moralidade e probidade administrativa) não se mede apenas pelo valor econômico.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Art. 335 contra arts. 337-I e 337-K

Artigo	Conduta	Pena
Art. 335	Impedir, perturbar ou fraudar concorrência; afastar licitante	Detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa, e pena da violência
Art. 337-I	Impedir, perturbar ou fraudar qualquer ato de processo licitatório	Detenção, 6 meses a 3 anos, e multa
Art. 337-K	Afastar ou tentar afastar licitante (e quem desiste de licitar, no parágrafo único)	Reclusão, 3 a 5 anos, e multa, e pena da violência

COMPARAÇÃO

Corrupção passiva é do funcionário que **solicita, recebe ou aceita**; **corrupção ativa** é do particular que **oferece ou promete**. São autônomas: uma pode existir sem a outra. **Concussão** é exigir. As três têm a mesma pena base (2 a 12 anos), e o que as diferencia é o verbo.

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

9.1. O guarda como vítima ou testemunha

Quando a conduta é praticada **contra** o guarda, o enquadramento depende dos elementos:

Situação	Enquadramento
Cidadão empurra o guarda para impedir a condução de detido (ordem legal)	Resistência (art. 329)
Cidadão se recusa a identificar-se após ordem legal e clara, sem agredir ou ameaçar	Desobediência (art. 330)
Cidadão xinga o guarda na frente de testemunhas, no exercício da função	Desacato (art. 331)
Condutor ignora ordem legal de parada em policiamento ostensivo	Desobediência (art. 330, Tema 1.060/STJ)
Pessoa se passa por guarda para fiscalizar e cobrar	Usurpação de função pública (art. 328)
Pessoa oferece dinheiro ao guarda para não ser autuada	Corrupção ativa (art. 333)

9.2. Infração de menor potencial ofensivo e termo circunstanciado

As penas máximas de várias infrações do capítulo (desobediência, desacato, resistência no caput, usurpação de função no caput) **não passam de 2 anos**. A **Lei nº 9.099/1995 (art. 61)** define como infração de menor potencial ofensivo os crimes cuja pena máxima **não seja superior a 2 anos**, cumulada ou não com multa. Nesses casos, a autoridade policial lavra o **termo circunstanciado** (art. 69) e, em regra, não há prisão em flagrante se o autor assume o compromisso de comparecer ao Juizado.

ATENÇÃO

A resistência do caput tem pena máxima de 2 anos e é infração de menor potencial ofensivo, mas a forma do **§ 1º** (ato não executado) tem **reclusão de 1 a 3 anos**. Consulte a pena máxima de cada caso antes de afirmar se cabe ou não termo circunstanciado.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Verbo do tipo**: exigir (concussão), solicitar/receber/aceitar (corrupção passiva), oferecer/prometer (corrupção ativa).
2. **Peculato**: posse em razão do cargo (apropriação e desvio) contra peculato-furto (sem posse).
3. **Peculato culposo**: reparação antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade; depois, reduz a pena de metade.
4. **Prevaricação**: interesse ou sentimento pessoal.
5. **Resistência, desobediência e desacato** e a **legalidade da ordem** como elemento do tipo.
6. **Conceito de funcionário público** (art. 327) e aumento de 1/3 do § 2º.
7. **Penas**: peculato, concussão e corrupções (2 a 12 anos); desacato (6 meses a 2 anos, ou multa).
8. **Descaminho contra contrabando**: mercadoria permitida contra proibida.
9. **Lei nº 14.133/2021**: arts. 337-E a 337-L no Código Penal; art. 337-J (detenção, 2 a 3 anos); arts. 337-I e 337-K em relação ao art. 335.
10. **Súmula 599/STJ** e **Tema 1.060/STJ**.

RESUMO

Os campeões de cobrança: o verbo que distingue concussão, corrupção passiva e corrupção ativa; resistência, desobediência e desacato; o conceito de funcionário público; e a atualização da Lei nº 14.133/2021.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O funcionário que exige vantagem indevida em razão da função comete corrupção passiva."*
Falso. Quem **exige** comete concussão (art. 316).

✗ *"A corrupção ativa e a passiva sempre ocorrem juntas."*
Falso. São crimes autônomos.

✗ *"O particular que paga a vantagem exigida pelo funcionário comete corrupção ativa."*
Falso. É vítima de concussão: a corrupção ativa pressupõe oferecer ou prometer.

✗ *"A corrupção ativa só se consuma se o funcionário aceitar ou praticar o ato."*
Falso. É crime formal: consuma-se com a oferta ou a promessa, ainda que haja recusa.

✗ *"O peculato exige sempre a posse do bem."*
Falso. Sem a posse, mas valendo-se da facilidade do cargo, há peculato-furto (§ 1º).

✗ *"No peculato doloso, a reparação do dano antes da sentença extingue a punibilidade."*
Falso. Isso vale para o peculato culposo.

✗ *"A prevaricação exige que o funcionário receba vantagem."*
Falso. Exige interesse ou sentimento pessoal; com vantagem indevida, é corrupção passiva.

✗ *"A desobediência exige violência ou ameaça."*
Falso. Com violência ou ameaça a ato legal, é resistência.

✗ *"Quem desobedece a uma ordem ilegal pratica desobediência."*
Falso. A legalidade da ordem é elemento do tipo.

✗ *"A pena do desacato é reclusão de 2 a 12 anos."*
Falso. É detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa.

✗ *"Somente quem tem cargo efetivo é funcionário público para fins penais."*
Falso. O art. 327 inclui quem exerce função transitória ou sem remuneração.

✗ *"Descaminho é a importação de mercadoria proibida."*
Falso. Essa é a definição de contrabando (art. 334-A).

✗ *"Os crimes em licitações continuam previstos na Lei nº 8.666/1993."*
Falso. Os arts. 89 a 108 foram revogados; as condutas estão nos arts. 337-E a 337-P do Código Penal.

✗ *"Todos os novos crimes licitatórios do Código Penal são de detenção."*
Falso. A maioria é de reclusão; apenas os arts. 337-I e 337-J são de detenção.

✗ *"A pena do art. 335 continua sendo a mais grave contra quem perturba ou fraude licitação."*
Falso. Os arts. 337-I (até 3 anos) e 337-K (3 a 5 anos) têm penas maiores.

✗ *"O princípio da insignificância se aplica normalmente aos crimes contra a administração pública."*
Falso. A Súmula 599/STJ afirma que é inaplicável.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Um empresário promete uma quantia em dinheiro a um servidor para que este agilize, de forma irregular, a emissão de um alvará. O servidor recusa a oferta e comunica o fato à corregedoria. Quanto ao empresário, o crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal)

A) ficou na forma tentada, pois a aceitação do servidor é necessária à consumação do crime.
B) já se consumou, pois o crime se perfaz com a oferta ou a promessa, ainda que haja recusa.
C) não se configurou, pois a corrupção ativa exige o efetivo pagamento da quantia prometida.
D) só se consumaria se o servidor retardasse o ato de ofício em razão da oferta recebida.

Gabarito: B.

A corrupção ativa consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. É crime formal: consuma-se com a oferta ou a promessa, ainda que o funcionário recuse. A prática do ato apenas gera o aumento de um terço do parágrafo único. As alternativas A, C e D exigem resultado que o tipo não requer.

QUESTÃO 02

Um morador rasga um edital da prefeitura afixado, por ordem de funcionário público, em um mural, para impedir que outras pessoas tomem conhecimento do seu conteúdo. Essa conduta configura

A) desacato, previsto no art. 331, pois ofende o ato oficial do funcionário.
B) inutilização de edital, prevista no art. 336 do Código Penal.
C) resistência, prevista no art. 329, pois impede a execução de ato legal.
D) desobediência, prevista no art. 330, pois contraria determinação da administração.

Gabarito: B.

O art. 336 pune quem rasga, inutiliza ou conspurca edital afixado por ordem de funcionário público (e quem viola ou inutiliza selo ou sinal oficial). Por ser tipo especial, prevalece sobre figuras genéricas. Não há ofensa a funcionário (desacato), violência ou ameaça (resistência) nem descumprimento de ordem dirigida ao morador (desobediência).

QUESTÃO 03

Durante uma abordagem, um cidadão dirige xingamentos ao guarda civil municipal que realizava a revista, estando este no exercício da função. A conduta do cidadão configura, em tese,

A resistência.
B desobediência.
C desacato.
D corrupção ativa.

Gabarito: C.

Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela é crime previsto no art. 331. Não há violência ou ameaça para impedir ato (resistência), nem descumprimento de ordem (desobediência), nem oferta de vantagem (corrupção ativa).

QUESTÃO 04

O funcionário público que exige, para si, vantagem indevida em razão da função comete o crime de

A corrupção passiva.
B peculato.
C concussão.
D prevaricação.

Gabarito: C.

O verbo "exigir" caracteriza a concussão (art. 316). Na corrupção passiva os verbos são solicitar, receber ou aceitar promessa (A). Peculato envolve apropriação ou desvio de bem (B) e a prevaricação envolve interesse ou sentimento pessoal na prática do ato (D).

QUESTÃO 05

Um guarda municipal, que tomou conhecimento, em razão do cargo, de uma operação sigilosa, descreve a um conhecido o local e o horário em que ela ocorrerá. A conduta configura

A violação de sigilo funcional.
B prevaricação.
C advocacia administrativa.
D peculato.

Gabarito: A.

Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo é violação de sigilo funcional (art. 325), punida com detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa. Não há omissão de ato por interesse pessoal (B), patrocínio de interesse privado perante a administração (C) nem apropriação de bem (D).

QUESTÃO 06

Um servidor de uma repartição, que não tem a posse de determinado equipamento público, aproveita-se da facilidade que o cargo lhe proporciona e o subtrai para uso próprio. Segundo o art. 312, § 1º, do Código Penal, o servidor pratica

A furto qualificado por abuso de confiança, pois não tinha a posse do bem.
B apropriação indébita majorada, pois o equipamento estava sob a sua guarda.
C concussão, pois exigiu vantagem indevida de particular.
D peculato, embora sem a posse do bem, por valer-se da facilidade que o cargo lhe proporciona.

Gabarito: D.

O peculato-furto (art. 312, § 1º) aplica-se ao funcionário que, embora sem a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Se tivesse a posse em razão do cargo, o crime seria o do caput (peculato-apropriação).

QUESTÃO 07

Um servidor autorizado a operar o sistema informatizado de um órgão público insere dados falsos no cadastro de multas, a fim de obter vantagem indevida para si. Essa conduta configura

A inserção de dados falsos em sistema de informações, prevista no art. 313-A do Código Penal.
B falsificação de documento particular, prevista no art. 298 do Código Penal.
C peculato culposo, pois o servidor permitiu que o sistema fosse usado de modo indevido.
D violação de sigilo funcional, pois o servidor revelou fato que deveria permanecer em segredo.

Gabarito: A.

O art. 313-A pune o funcionário autorizado que insere ou facilita a inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos nos sistemas da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. É crime próprio de funcionário autorizado.

QUESTÃO 08

Sobre o peculato, assinale a alternativa correta.

A Só existe se o bem for público, nunca particular.
B O peculato-furto exige que o funcionário tenha a posse do bem.
C Não existe forma culposa de peculato.
D No peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade.

Gabarito: D.

No peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade; se posterior, reduz de metade a pena imposta (art. 312, § 3º). O bem pode ser público ou particular

(A errada); o peculato-furto ocorre justamente quando o funcionário não tem a posse (B errada); e existe peculato culposo (C errada).

QUESTÃO 09

A Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações) incluiu no Código Penal o Capítulo II-B, "Dos crimes em licitações e contratos administrativos". Sobre o art. 337-J, introduzido por essa lei, é correto afirmar que ele

A) pune a fraude em licitação ou contrato, com reclusão de 4 a 8 anos.
B) pune o afastamento de licitante, com reclusão de 3 a 5 anos.
C) pune quem devassa o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório, com detenção de 2 a 3 anos e multa.
D) continua previsto na Lei nº 8.666/1993, que não foi revogada quanto aos crimes.

Gabarito: C.

O art. 337-J trata da violação de sigilo em licitação: devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena: detenção, de 2 a 3 anos, e multa. A fraude em licitação é o art. 337-L (A) e o afastamento de licitante, o art. 337-K (B). Os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666/1993 foram revogados (D).

QUESTÃO 10

Alguém ameaça um concorrente para que ele desista de participar de um processo licitatório municipal. Segundo a atualização trazida pela Lei nº 14.133/2021, o enquadramento hoje mais citado para a conduta é o

A) art. 337-K do Código Penal (afastamento de licitante), com reclusão de 3 a 5 anos, e multa, além da pena da violência.
B) art. 335 do Código Penal, com detenção de 6 meses a 2 anos, sem relação com a nova lei.
C) art. 331 do Código Penal (desacato), por ofender servidor da licitação.
D) art. 337-J do Código Penal (violação de sigilo), com detenção de 2 a 3 anos.

Gabarito: A.

Afastar ou tentar afastar licitante por violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem é o crime do art. 337-K, com reclusão de 3 a 5 anos, e multa, além da pena da violência. O art. 335 tem conduta parecida, mas pena menor e é discutida sua revogação total ou parcial (B). Não há ofensa a servidor (C) nem violação de sigilo (D).

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Funcionário público** (art. 327): exerce cargo, emprego ou função, ainda que **transitoriamente ou sem remuneração**; **aumento de 1/3** para cargo em comissão e função de direção ou assessoramento (§ 2º).
- **Peculato (art. 312)**: apropriar ou desviar bem de que tem a **posse em razão do cargo**; **reclusão, 2 a 12 anos**; **peculato-furto** (§ 1º): sem a posse, valendo-se da facilidade do cargo.
- **Peculato culposo**: reparação **antes** da sentença irrecorrível **extingue a punibilidade**; **depois**, reduz a pena de metade.
- **Concussão (art. 316)** = **exigir**; **corrupção passiva (art. 317)** = **solicitar, receber, aceitar promessa**; **corrupção ativa (art. 333)** = **oferecer ou prometer**; todas com **reclusão de 2 a 12 anos**. A corrupção ativa é **formal**; as corrupções são **autônomas**.
- **Prevaricação (art. 319)**: **interesse ou sentimento pessoal**; detenção, 3 meses a 1 ano, e multa.
- **Resistência (art. 329)**: ato legal + **violência ou ameaça**; detenção, 2 meses a 2 anos; ato não executado: reclusão, 1 a 3 anos; pena soma-se à da violência.
- **Desobediência (art. 330)**: ordem legal, **sem violência**; detenção, 15 dias a 6 meses, e multa.
- **Desacato (art. 331)**: ofender funcionário no exercício da função ou em razão dela; detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa. **Ordem ilegal** não gera desobediência nem resistência.
- **Tráfico de influência (art. 332)**: reclusão, 2 a 5 anos; **usurpação de função (art. 328)**: detenção, 3 meses a 2 anos.
- **Descaminho (art. 334)**: iludir imposto; **contrabando (art. 334-A)**: mercadoria proibida.
- **Lei nº 14.133/2021**: crimes em licitações nos **arts. 337-E a 337-P** do Código Penal; **art. 337-J**: devassar sigilo de proposta, **detenção, 2 a 3 anos**; o **art. 326** é apontado por parte da doutrina como tacitamente revogado (controvérsia).
- **Art. 337-I**: detenção, 6 meses a 3 anos; **art. 337-K**: reclusão, 3 a 5 anos; o **art. 335** teve a revogação, total ou parcial, discutida.
- **Tema 1.060/STJ**: desobediência à ordem legal de parada em policiamento ostensivo é crime; **HC 379.269/MS**: desacato compatível com o Pacto de San José; **Súmula 599/STJ**: insignificância inaplicável.
- **Lei nº 9.099/1995, art. 61**: pena máxima de até 2 anos = menor potencial ofensivo; termo circunstanciado (art. 69).

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Crimes contra a Administração Pública

Conceito
- Funcionário público amplo
- Equiparados
- Aumento para cargos de direção

Peculato
- Apropriação
- Desvio
- Furto
- Culposo

Vantagem indevida
- Concussão: exigir
- Corrupção passiva: solicitar/receber
- Corrupção ativa: oferecer/prometer

Outros do funcionário
- Prevaricação
- Condescendência criminosa
- Advocacia administrativa
- Violação de sigilo

Do particular
- Resistência
- Desobediência
- Desacato
- Contrabando e descaminho

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 330 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Observação: Exige ordem legal, dirigida diretamente ao destinatário, emanada de funcionário competente. Quando a lei já prevê sanção administrativa ou processual específica sem ressalvar a cumulação penal, a doutrina e a jurisprudência tendem a afastar o crime.

Art. 312, §§ 1º a 3º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> § 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. § 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. § 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Observação: Peculato-furto (§ 1º) e peculato culposo (§ 2º). A reparação do dano só extingue a punibilidade no peculato CULPOSO, e se anterior à sentença irrecorrível; no doloso, pode gerar apenas arrependimento posterior (art. 16).

art. 312 e art. 317 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 312 – Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa. Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Observação: Peculato: posse em razão do cargo + apoderamento ou desvio. Corrupção passiva: antes/durante/após a função, em razão dela. Ambos têm a mesma pena base. Peculato culposo (§2º) tem pena de detenção.

art. 316 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Observação: Concussão: exige vantagem indevida. Distingue-se da corrupção passiva porque lá o agente solicita/recebe/aceita promessa; aqui, exige (intimidação implícita pela função).

Art. 317, §§ 1º e 2º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Observação: O § 1º é a corrupção passiva exaurida/majorada; o § 2º é a corrupção passiva privilegiada, sem vantagem indevida, em que o agente cede a pedido ou influência (diferente da prevaricação, em que age por interesse ou sentimento pessoal).

Art. 319 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Observação: Prevaricação: exige o elemento subjetivo especial (interesse ou sentimento pessoal), que deve ser descrito na peça; sem ele, há mera falta funcional.

Art. 327 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. § 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Observação: Conceito penal amplo de funcionário público (inclui jurados, mesários, estagiários e terceirizados em atividade típica). O § 2º traz causa de aumento para cargos em comissão e funções de direção.

Art. 329, §§ 1º e 2º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> § 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: Pena - reclusão, de um a três anos. § 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Observação: Resistência qualificada quando o ato não se executa. O § 2º impõe o concurso de crimes com a lesão corporal ou outro resultado da violência. A resistência passiva ou sem violência pode caracterizar desobediência.

art. 329, 331 e 333 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 329 – Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena – detenção, de dois meses a dois anos. Art. 331 – Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. Art. 333 – Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Observação: Resistência: ato LEGAL + violência/ameaça. Desacato: ofensa no exercício ou razão da função. Corrupção ativa: formal, consuma-se com oferta/promessa. Note as penas diferentes: resistência/desacato = detenção; corrupção ativa = reclusão.

Art. 332 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

Observação: Tráfico de influência (Lei 9.127/1995): o agente 'vende fumaça', alegando prestígio junto ao funcionário. Se o funcionário visado for juiz, jurado, MP ou servidor da Justiça, aplica-se a exploração de prestígio (art. 357).

Art. 333, parágrafo único — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Observação: A corrupção ativa é formal (consuma-se com a oferta ou a promessa, mesmo se recusada); o parágrafo único majora a pena quando o funcionário efetivamente cede. 'Dar' vantagem após exigência do funcionário não é corrupção ativa: o particular é vítima de concussão.

art. 339 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. § 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. § 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de

> prática de contravenção.

Observação: Redação do caput dada pela Lei 14.110/2020 (inclui PIC, PAD, inquérito civil e ação de improbidade). §2º reduz a pena à metade em caso de contravenção (não dobra em caso de funcionário público). Redação conferida em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14110.htm

Art. 342 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. § 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. § 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Observação: Crime de mão própria (admite participação, por exemplo do advogado que induz). Abrange o depoimento no inquérito policial. A retratação só extingue a punibilidade se feita antes da sentença no processo em que ocorreu o falso.

Art. 348 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa. § 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão: Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa. § 2º - Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.

Observação: Favorecimento pessoal: o auxílio é à PESSOA do criminoso, posterior ao crime e sem ajuste prévio (se ajustado antes, há coautoria/participação). O § 2º traz escusa absolutória para parentes próximos.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 599/STJ

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.

STJ

STJ — Tema 1.060/STJ

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento

ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

STJ

STJ — HC 379.269/MS

A criminalização do desacato (CP, art. 331) é compatível com o Pacto de San José da Costa Rica (CADH). O tipo penal não viola a liberdade de expressão, pois protege a regularidade do serviço público e o respeito à função, não às opiniões políticas ou críticas ao funcionamento dos órgãos.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Ao receber ordem legal de desocupação de um imóvel, o ocupante impede, mediante ameaça aos agentes que a cumpriam, a execução do ato. Segundo o art. 329, § 1º, do Código Penal, se o ato, em razão da resistência, não se executa,

A) a pena é de reclusão, de um a três anos, em vez da detenção prevista no caput.
B) o crime se descaracteriza, pois a resistência exige que o ato legal seja efetivamente executado.
C) aplica-se a pena de detenção do caput, aumentada de um terço pela não execução do ato.
D) o crime passa a ser de dano qualificado, pois houve destruição do ato administrativo.
E) a pena é somente de multa, por ter sido a ordem frustrada sem violência física.

Gabarito: A

A resistência (art. 329) consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente ou a quem lhe preste auxílio. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, a pena passa a ser de reclusão, de um a três anos (§ 1º), sem prejuízo das penas correspondentes à violência (§ 2º).

QUESTÃO 2

O funcionário público que EXIGE, para si, vantagem indevida em razão da função comete o crime de

A) corrupção passiva.
B) peculato.
C) prevaricação.
D) concussão.
E) corrupção ativa.

Gabarito: D

O verbo 'exigir' caracteriza a concussão. Na corrupção passiva os verbos são solicitar, receber ou aceitar promessa (A). Prevaricação envolve interesse pessoal na prática do ato (C); peculato envolve apropriação ou desvio de bem (B); corrupção ativa é crime do particular (E).

QUESTÃO 3

Sobre o peculato, assinale a alternativa correta.

A Só existe se o bem for público, nunca particular.
B O peculato-furto exige que o funcionário tenha a posse do bem.
C No peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade.
D Não existe forma culposa de peculato.
E No peculato culposo, a reparação do dano após a sentença irrecorrível extingue a punibilidade.

Gabarito: C

No peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade; se posterior, reduz de metade a pena imposta (E errada). O bem pode ser público ou particular (A); o peculato-furto ocorre justamente quando o funcionário NÃO tem a posse (B); e existe peculato culposo (D).

QUESTÃO 4

Um servidor de uma repartição, que não tem a posse de determinado equipamento público, aproveita-se da facilidade que o cargo lhe proporciona e o subtrai para uso próprio. Segundo o art. 312, § 1º, do Código Penal, o servidor pratica

A furto qualificado por abuso de confiança, pois não tinha a posse do bem subtraído do órgão.
B apropriação indébita majorada, pois o equipamento estava sob a sua guarda como servidor público.
C peculato, embora sem a posse do bem, por valer-se da facilidade que o cargo lhe proporciona.
D concussão, pois exigiu vantagem indevida de particular em razão da função pública que exerce.
E prevaricação, pois praticou ato contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse pessoal.

Gabarito: C

O peculato-furto (art. 312, § 1º) aplica-se ao funcionário que, embora sem a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Se tivesse a posse em razão do cargo, o crime seria o do caput (peculato-apropriação).

QUESTÃO 5

Um servidor deixa de aplicar multa a um vizinho que cometeu infração, apenas por ser seu amigo, sem receber ou pedir qualquer vantagem. Em tese, o servidor praticou

A corrupção passiva.
B concussão.
C advocacia administrativa.
D condescendência criminosa.
E prevaricação.

Gabarito: E

Deixar de praticar ato de ofício, indevidamente, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal (amizade) é prevaricação. Como não houve pedido ou recebimento de vantagem, não há corrupção passiva (A) nem concussão (B). Condescendência criminosa (D) envolve deixar de responsabilizar subordinado; advocacia administrativa (C) é patrocinar interesse privado perante a administração.

QUESTÃO 6

Um motorista, abordado pela fiscalização, oferece dinheiro ao agente para que ele não lavre a autuação. O motorista cometeu

A concussão.
B corrupção ativa.
C tráfico de influência.
D desobediência.
E corrupção passiva.

Gabarito: B

Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para que pratique, omita ou retarde ato de ofício é corrupção ativa, crime de particular. Concussão e corrupção passiva são crimes do funcionário (A e E). Tráfico de influência envolve vender suposto prestígio junto a funcionário (C).

QUESTÃO 7

Um servidor é informado oficialmente de que foi exonerado do cargo e, mesmo assim, continua a exercer a função sem autorização. Em tese, comete o crime de

A exercício funcional prolongado (art. 324 do Código Penal).
B prevaricação, prevista no art. 319 do Código Penal.
C violação de sigilo funcional, prevista no art. 325 do Código Penal.
D abandono de função, prevista no art. 323 do Código Penal.
E usurpação de função pública, prevista no art. 328 do Código Penal.

Gabarito: A

O art. 324 pune quem continua a exercer função pública, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Na usurpação (art. 328) o agente nunca teve a função, e as demais condutas têm elementos diferentes.

QUESTÃO 8

Um chefe de setor, por indulgência, deixa de responsabilizar um subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. A conduta do chefe configura

A prevaricação.
B condescendência criminosa.
C corrupção passiva.
D advocacia administrativa.
E peculato.

Gabarito: B

O art. 320 tipifica deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.

QUESTÃO 9

Um morador rasga um edital da prefeitura afixado, por ordem de funcionário público, em um mural, para impedir que outras pessoas tomem conhecimento do seu conteúdo. Essa conduta configura

A desacato, previsto no art. 331, pois ofende o ato oficial do funcionário.
B desobediência, prevista no art. 330, pois contraria determinação da administração.
C resistência, prevista no art. 329, pois impede a execução de ato legal.
D inutilização de edital, prevista no art. 336 do Código Penal.
E dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, por atingir patrimônio municipal.

Gabarito: D

O art. 336 pune quem rasga, inutiliza ou conspurca edital afixado por ordem de funcionário público, ou viola ou inutiliza selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Por ser tipo especial, prevalece sobre o dano.

QUESTÃO 10

Um agente de fiscalização solicita a um comerciante determinada quantia em dinheiro para não lavrar um auto de infração. O comerciante recusa o pedido. Quanto ao crime do agente, é correto afirmar que

A houve corrupção passiva, pois o crime se consuma com a solicitação, ainda que a vantagem não seja paga.

B houve apenas tentativa de corrupção passiva, pois não houve pagamento.

C houve concussão, pois o agente pediu a vantagem.

D houve prevaricação.

E não houve crime, pois o comerciante recusou.

Gabarito: A

Na corrupção passiva, solicitar vantagem indevida em razão da função já consuma o crime, sendo irrelevante o recebimento. A concussão exige a conduta de exigir.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual o verbo da concussão?	Exigir.
Quais os verbos da corrupção passiva?	Solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida.
O que caracteriza a prevaricação?	Retardar, deixar de praticar ou praticar contra a lei ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
Efeito da reparação do dano no peculato culposo antes da sentença irrecorrível?	Extingue a punibilidade.
Diferença entre resistência e desobediência?	Na resistência há violência ou ameaça; na desobediência, não.
Quem paga propina exigida pelo funcionário comete corrupção ativa?	Não; é vítima de concussão.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA \| PARA GUARDA MUNICIPAL ASSISTIR

FZ Concursos

https://youtu.be/jUUDaBJ7tMA

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (RESUMO) - Peculato, Corrupção, Prevaricação e Concussão ASSISTIR

Me Julga - Cíntia Brunelli

https://youtu.be/veoRK9HfTFc

CRIMES contra a Administração Pública - Corrupção, Peculato, Prevaricação e Outros \| Direito Penal ASSISTIR

Me Julga - Cíntia Brunelli

https://youtu.be/d5P1ODdPj2o